МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 05 дугаар сарын 31 № 06/17. Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Г.АРИУНБУЯН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, гал унтраах, аврах 10 дугаар ангийн алба хаагчдын Монгол Улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт зохион байгуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, гал унтраах, аврах 10 дугаар анги нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 51 дүгээр тогтоолоор дүүргийн Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 48 дугаар тогтоолоор дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс болон зохион байгуулагдсан байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг хүргэх, гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол тохиолдож болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, учирсан хор уршгийг арилгахаар ажиллаж байна. Түүнчлэн хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх замаар эрсдэл эмзэг байдлыг бууруулах, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, ард иргэдийг сургаж дадлагажуулах, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, гал унтраах, аврах 10 дугаар ангийн байр нь нэгдүгээр зэргийн ангийн үндсэн болон туслах албаны автомашины тавиулан, цутгамал төмөр бетон хийц бүхий 7 давхар, 500 хүний хурлын заал, 170 гаруй өрөө тасалгаатай, гурван блокоос бүрдсэн иж бүрэн цогцолбор 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр ашиглалтад орсон байна. Тус хэлтэс нь уг цогцолборын гурван давхарт байрлах бөгөөд захиргааны алба хаагчдын тасалгаа ажлын таатай нөхцөлөөр хангагдсан байгаа нь сайшаалтай байна.

Тус хэлтэс, анги нь нийслэлийн хэмжээнд 2023 онд нийт гал түймрийн 1503 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас 409 буюу 27 хувь нь Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 10 дугаар ангийн алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэжээ. Нийслэлийн хэмжээний гал унтраах, аврахад дэмжлэг үзүүлдэг нэмэлтээр үүрэг гүйцэтгэдэг онцлогтой анги байна.

15000055

2. Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, гал унтраах, аврах 10 дугаар анги батлагдсан орон тооны 87 хувьд нь хүний нөөцийн нөхөн хангалт хийгдсэн нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт боловч гал түймэртэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий алба хаагчдын нөхөн хангалт бүрэн хийгдээгүй байна. Хэлтсийн сул орон тооны мэдээллээс үзэхэд гал унтраах автомашины жолооч 9, гал сөнөөгч 16, нийт 27 алба хаагчийн нөхөн хангалт хийгдээгүйгээс шалтгаалан томилгоот ээлж 3 ээлжээр ажиллаж байна. Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 53 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Гал түймэр унтраах дүрэм"-ийн 153-д заасан "Томилгоот ээлжийг 24 цагийн хугацаагаар томилох бөгөөд 4 ээлжээр ажиллахаар зохион байгуулна" гэсэн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй, ангийн томилгоот ээлж баяр ёслолын болон өдөр шөнийн ямар ч цагт тасралтгүй үүрэг гүйцэтгэж ачаалалттай ажиллаж байгаа нөхцөл байдал тогтоогдсон.

Хяналт шалгалтын үеэр нээлттэй асуулгад Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, аврах 10 дугаар ангийн 50 алба хаагч оролцсон бөгөөд тэдгээрийн 50 гаруй хувь нь ажлын ачаалал хэт их, гэр бүлдээ зарцуулах цаг гардаггүй гэж хариулжээ. Мөн алба хаагчтай хийсэн ярилцлагаар "...галын дуудлагагүй түр амралтын хугацаанд авто зам дээр тогтсон ус зайлуулах, суваг, шуудуу, далангийн хог цэвэрлэх зэрэг ажилд ээлжийн алба хаагчдыг дайчилж байгаа нь ажлын ачааллыг улам нэмэгдүүлдэг, ээлжийн бус өдөр эргүүл хийх, сэрэмжлүүлэг тараах зэрэг ажилд тогтмол татагдан ажиллаж байгаа талаар дурджээ.

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар 30.1.10 дахь заалтад "хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хангах", мөн зүйлийн 30.1.14 дэх заалтад "Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүтцийн нэгж, харьяа салбар, нэгжийн бүтэц, орон тоо, цалингийн санг тогтоох, алба хаагч болон бусад ажилтныг томилох, чөлөөлөх" асуудлыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга шийдвэрлэнэ гэж заажээ. Тус хэлтсийн сул орон тоог нөхөх зорилгоор Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас Онцгой байдлын ерөнхий газарт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 13/46, 2024 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 13/216, 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 13/264, 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 13/340, 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 13/386, 13/389, 13/390 дугаар албан бичгээр тус тус хандаж байсан боловч 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар шийдвэрлэгдээгүй, нөхөн хангалт хийгдээгүй байна.

Төрийн албаны тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1.3 дахь заалтад "цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, албан тушаалын зэрэглэл дэвших, ажиллах нөхцөл, баталгаагаа сайжруулахтай холбогдсон саналыг дээд шатны албан хаагчид бичгээр тавих" гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтад "..., хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах", 42 дугаар зүйлийн 42.1.3 дахь заалтад "гүйцэтгэсэн ажил үүрэгтээ тохирсон цалин хөлс авах" эрхтэй гэж тусгасан.

Монгол Улсын Засгийн газраас төрийн алба хаагчийн цалин хөлсийг нэмэх шийдвэр гарсантай холбоотойгоор Нийслэлийн онцгой байдлын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/555 дугаар тушаалаар цалингийн зэрэглэлийг өөрчлөх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр 2024 оны 03 дугаар сарын байдлаар өмнөх онтой харьцуулахад алба хаагчдын цалин, нэмэгдэл дунджаар 47.5 хувиар нэмэгдсэн нь сайшаалтай боловч инфляцын түвшин, гүйцэтгэж буй ажил үүрэгтэй тохирсон байх зарчмын үүднээс авч үзвэл хангалттай биш байгааг анхаарах нь зүйтэй. Тухайлбал, ТТ-9 зэрэглэлийн цалинтай алба хаагчийн цалингийн задаргаанаас үзэхэд Үндсэн цалин дээр удаан жил, цолны нэмэгдэл, тээврийн хөлс, онцгой албаны нэмэгдэл

нэмэгдэж сард 1,330,606 (нэг сая гурван зуун гучин мянга зургаан зуун зургаан төгрөг)-ийн цалин авч байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай" А/391 дугаар тушаалын дагуу нөхөн хангалт дутуу ажлын байранд ажил хавсран үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад Засгийн газрын 2019 оны 09 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам"-ын дагуу 2024 оны нэгдүгээр улирлаас эхлэн 40 хувийн нэмэгдэл олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Хэдийгээр дээр дурдсан нэмэгдлийг олгож байгаа ч гал түймрийн голомтод ажиллах нь бие бялдрын болон сэтгэл зүйн бэлтгэл, эрсдэлтэй нөхцөлд оновчтой шийдвэр гаргаж өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг авран хамгаалах зэрэг хүний физиологийн чадавхаас ихээхэн хамааралтай байдаг тул хууль дүрэмд заасны дагуу 4 ээлжээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь зүйтэй.

3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлог, ажлын байрны эрсдэлийн түвшин, ажилтны тоог харгалзан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц болон ажилтан, зөвлөл ажиллуулна" гэж, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай" А/114 дүгээр тушаалд "Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага 50-аас 100 хүртэл ажилтантай тохиолдолд нэг ба түүнээс дээш орон тооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтантай, 100-аас дээш ажилтантай тохиолдолд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэцтэй байхаар заасан.

Тус хэлтсийн дарга, хурандаа Б.Батбилэг 2024 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуй, албаны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх" хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг баталсан байх бөгөөд алба хаагчдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа өгсөн 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн бүртгэлтэй танилцахад алба хаагчид танилцаж гарын үсэг зурсан байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр Онцгой байдлын ерөнхий газраас жил бүр "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай" ерөнхий газрын даргын албан даалгаврыг гаргаж харьяа салбар, нэгжүүдэд зохион байгуулан тайлагнан ажилладаг байна. Мөн онцгой байдлын ерөнхий газарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хариуцсан нэгжтэй болох, албан тушаалын давхардлыг арилгах үүднээс аймаг, нийслэлийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн нарын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр эдгээр алба хаагчдын албан тушаалыг "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн", "Техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн" болгон тусад нь салгах, мөн гал түймэр унтраах, аврах ангийн нярав, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засварчны албан тушаалын чиг үүргийг салгаж, орон тоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа гэх боловч хяналт шалгалт хийх явцад Нийслэлийн онцгой байдлын газар эдгээр мэргэжилтний орон тоо батлагдаагүй байна.

Улсын хэмжээнд сүүлийн 4 жил буюу 2020-2023 онуудад албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа нийт 139 алба хаагч бэртэж гэмтэн, эрүүл мэндээрээ хохирсон бөгөөд 2024 он гарсаар гал түймэр унтраах ажиллагааны явцад нийт 4 алба хаагч

амь насаа алдаж, 2 алба хаагч бэртсэн байна. Харин осол болсон шалтгаант нөхцөлийг авч үзвэл, ахуйн осолд 20.9 хувь, албан үүргээ гүйцэтгэж байх үед 18.7 хувь байх бөгөөд хамгийн олон буюу Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харьяа хэлтэс, ангиудын 45 алба хаагч осолдсон талаарх мэдээлэл байна. Эндээс үзэхэд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн томилон ажиллуулж, холбогдох хууль, дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангах шаардлага үүсчээ.

4. Нийслэлийн Онцгой байдлын харьяа дүүргийн хэлтсүүдэд хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан тушаалын орон тоо батлагдаагүй, үүнтэй холбоотойгоор хариуцсан албан тушаалтангүй байна. Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт нийслэлийн 9 дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, 15 гал унтраах, аврах ангид нийт 1000 орчим алба хаагч ажиллаж байгаа бөгөөд нийслэлийн хэмжээнд хүний нөөцийн асуудлыг хариуцсан 1 ахлах мэргэжилтэн, хувийн хэрэг хөтлөлт хариуцсан 1 мэргэжилтэн ажиллаж байна. Тухайн алба хаагчид нь дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс, гал унтраах, аврах ангийн дутагдалтай байгаа орон тоо, хүний нөөцийн судалгаа хийх, ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэний баримт бичгийг судлах, албан тушаалын шаардлага хангасан тохиолдолд ажилд томилуулах саналыг Онцгой байдлын ерөнхий газарт хүргүүлэх, дүүргийн алба хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийх, шагнал урамшуулал, цол олгох, тэтгэвэр, нийгмийн хамгаалал, тусламж дэмжлэг зэрэг хүний нөөцийн холбогдолтой бүхий л ажлыг хариуцан ажилладгаас алба хаагч бүрт хүрч ажиллах боломжгүй байдал үүсжээ. Өөрөөр хэлбэл онцгой байдлын төв байгууллагаас гаргасан хүний нөөцийн бодлогыг хэлтэс, ангиудад хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн нөхөн хангалт хийх, алба хаагчийг шилж сонгох, энэ талаар олон нийтэд мэдээлэх, нийгмийн хамгаалал, тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлыг шийдвэрлэх процесс удаашралтай, зөвхөн алба хаагчийн гаргасан санал хүсэлтэд тулгуурлан ажилладаг шинжтэй байна. Харин орон нутгийн онцгой байдлын хэлтэс, ангиудад хүний нөөцийн ажилтны орон тоог баталж, холбогдох тушаалтан 80-120 орчим алба хаагчийн асуудлыг хариуцан ажиллаж байгаа нь оновчтой байна. Тиймээс нийслэлийн онцгой байдлын хэлтэс, ангиудад хүний нөөцийн ажилтны асуудлыг шийдвэрлэх, эсхүл Нийслэлийн онцгой байдлын газарт хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгжийг байгуулах шаардлагатай.

5. Нийслэлийн онцгой байдлын газар, түүний харьяа хэлтэс, ангиудад эрүүл мэндийн асуудлыг хариуцсан нэг эмч орон тоогоор ажиллаж байна. Тухайн эмч нь нийгмийн эрүүл мэндийн чиг үүрэгтэй ажиллаж байгаа нь онцгой байдлын байгууллагын удирдлагаас алба хаагчдын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тухай бүрт нь авах асуудлыг орхигдуулсан гэж үзэхээр байна. Гал унтраах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа алба хаагч нь биеийн хүчний өндөр ачаалалтай ажиллаж байгаа тул ажилд гарах бүрт зайлшгүй эмчийн үзлэг хийх, биеийн байдлыг хянаж ажилд гаргаснаар тухайн алба хаагчийг эрсдэлээс хамгаалах юм. Мөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбогдуулан "...гал түймрийн дуудлага мэдээлэл дээр жижиг хэмжээний шарх, бэртэл авах тохиолдол гардагч тэр болгон эмнэлгийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тухай бүр авах нөхцөл боломж, цаг хугацаа байдаггүй тул хэлтэс, ангидаа орон тооны эмчтэй болох" талаар хяналт шалгалтын явцад алба хаагчдаас тодорхой санал хүсэлт илэрхийлж байсан нь зөвхөн Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэтэс, гал унтраах 10 дугаар ангийн асуудал биш, салбарын хэмжээнд анхаарал хандуулах асуудал юм. Мөн алба хаагчид "...хэлтэс, ангийн хэмжээнд сэтгэл зүйч байдаггүй. Дуудлага болон аврах ажиллагааны явцад янз бүрийн нөхцөл байдалд үүрэг гүйцэтгэдгээс шинээр ажилд орсон алба хаагч нар галд шатсан болон нас барсан хүний цогцос хараад сэтгэл зүйн цочролд орох, үүнээс шалтгаалж ажлаас халширч гарах нь их байдаг тул сэтгэл заслын үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай" байгаа талаар дурджээ.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд ажил олгогч нь эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт хамруулахаар заасан бөгөөд тус хэлтсийн албаа хаагчид сүүлийн 2 жил эрүүл мэндийн тухайлсан үзлэгт хамрагдаагүй байна. Онцгой байдлын ерөнхий газар нь ажил олгогчийн хувьд албаа хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт хамруулах, анги бүрт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зайлшгүй хэрэгцээг хангах үүднээс хүний их эмчийн болон албаны онцлогоос шалтгаалан сэтгэл зүйчийн орон тоог баталж, мөрдүүлэх шаардлагатай байна.

6. Монгол Улсын Батлан хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Монгол Улсын төрийн цэргийн байгууллын тогтолцоо нь тайван цагт зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, онцгой байдлын байгууллагаас бүрдэнэ" гэж хуульчилсан. Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн "Цэргийн албаа хаагчдын хувцас, хэрэглэл, хүнсний хангамжийн норм батлах тухай" 286 дугаар тогтоолоор нийт 8 хавсралтыг баталсан байх бөгөөд 7 дугаар хавсралтаар "Цэргийн албаа хаагчийн хүнсний хангамжийн хоногийн норм"-ыг баталсан. Мөн Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/185 дугаар тушаалын хавсралтаар "Онцгой байдлын байгууллагын албаа хаагчийн хувцас хэрэглэлийн хангалтын заавар"-ыг баталжээ.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Хоол, унааны нөхөн төлбөрийг шинэчлэн тогтоох тухай" А/398 дугаар тушаалын 1-д "Өдрөөр ажилладаг төрийн албан хаагчийн өдрийн хоолны зардалд ажлын нэг өдөрт 5500, ээлжээр ажилладаг төрийн албан хаагчийг хоолоор хангах хоол, хүнсний зардалд ажлын нэг өдөрт 9500, нийтийн тээврийн тогтмол үйлчилгээтэй хот, суурин газарт ажиллаж байгаа өдрөөр болон ээлжээр ажилладаг төрийн албан хаагчид ажилдаа ирэх, буцах унааны ажлын нэг өдөрт 500 төгрөгийн нөхөн төлбөр" өгөх шийдвэр гаргасан байна.

Энэхүү шийдвэр нь Засгийн газрын 2017 оны 286 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Цэргийн албаа хаагчийн хүнсний хангамжийн хоногийн норм"-той нийцэхгүй байх бөгөөд 24 цагийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа албаа хаагчдын хоногийн хоолны батлагдсан төсөв 1 албаа хаагчийн 9500 төгрөг байгаа нь насанд хүрсэн хүний хоногийн илчлэг, тэр дундаа эрсдэл өндөртэй үүрэг гүйцэтгэгч байгаа албаа хаагчдын хувьд хангалтгүй юм. Мөн Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн төлбөр нэг талдаа 500 төгрөгөөр байхад онцгой байдлын байгууллагын албаа хаагч зөвхөн ажилдаа ирэх, буцах зардлын нэг талыг тооцон олгож байгаа нь төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгаа хангагдахгүй байна гэж үзэхээр байна.

7. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/185 дугаар тушаалаар албаа хаагчийн хувцас хэрэглэлийн хангалтын зааврыг баталсан байх ба төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, анги, салбарын дарга нарт мөрдөж ажиллахыг даалгаж, мөн уг тушаалаар 2009 оны 500 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон байна. Тус журмын 5.3.1-т "Нэгдсэн хангалтыг жилд 2 удаа зохион байгуулна" гэж, мөн дулааны улирлын хувцасны хангалтыг 4 дүгээр сарын 01-ний дотор явуулна гэсэн байх бөгөөд Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн хувцасны хангалт 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны байдлаар 28 албаа хаагчийн 21 албаа хаагч ёслолын саравчтай малгай, ёслолын китель 20 албаа хаагч, ёслолын цамц 18 албаа хаагч, ёслолын цагаан цамц 13 албаа хаагч, шар гутал 12 албаа хаагч, зангиа 24 албаа хаагч, ханцуйгүй цамц 22 албаа хаагч, өмдний тэлээ 21 албаа хаагч, суран бүс 18 албаа хаагч дутуу байна. Мөн Хөдөлмөр хамгаллын хувцасны хангалт 2022 онд бүрэн хангалт хийгдэж албаа хаагч нар хангагдсан гэх

боловч 2022 оноос хойш хөдөлмөр хамгааллын хувцас нь ашиглалтын хугацаагүй, харин галын түймрийн дуудлагын тоогоор буюу хувцасны эдэлгээнээс хамаарч ашиглалтын хугацааг тооцдог байна. Шалгалтын явцад буюу 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны байдлаар хөдөлмөр хамгааллын хувцасны хангалт аваагүй ахлагч Р.Алтангэрэл, дэд ахлагч, Б.Гантулга, Б.Болд-Эрдэнэ, Б.Энхбаяр, О.Энхбаяр, Х.Досымбек, Ш.Бекболат, С.Айбек, Э.Энхмөнх, М.Элман, С.Моломжамц, н.Хишигбат гэх нэр бүхий алба хаагч нар байсан.

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн сайдын 2007 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 63 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтад "Гал унтраах зориулалтын усны өндөр даралтын хоолой, аврагч, гал сөнөөгчийн хөдөлмөр хамгааллын хувцасны хангалт, эдэлгээний норм түүнд тавигдах шаардлага"-д аврах гал унтраах ангийн үйл ажиллагааны хэрэгсэл болох өндөр даралтын усны төрөл бүрийн даралтын хоолой, аврагч гал сөнөөгчийн хөдөлмөр хамгааллын хувцасны эдэлгээний хугацаа норм, хангалтыг аврах, гал унтраах үйл ажиллагааны ажлын ачааллаас хамааруулан 3 зэрэглэлээр хангалт хийхээр заасан байна. Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн аврах, гал унтраах 10 дугаар анги нь 1 дүгээр зэрэглэлд хамаарах бөгөөд 200-аас дээш дуудлагад явсан тохиолдолд хөдөлмөр хамгааллын хувцасны хангалт хийх хугацааг 6 сараар тооцож байна.

Тус ангийн 64 алба хаагчдад нэн яаралтай хөдөлмөр хамгааллын хувцас шаардлагатай байгаа талаар 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн судалгаа гаргаж шийдвэрлүүлэх санал гаргаж байсан ч өнөөг хүртэл бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна. Мөн шалгалтын явцад галын түймэр унтраах дуудлагаас ирсэн алба хаагчдын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж, санал хүсэлтийг нь сонсоход гал унтраах авто машины жолооч нар "...гал унтраах ажиллагаанд оролцохгүй ч усны машины шахуурга хаах, нээх, гал сөнөөгч нарт дэмжлэг үзүүлэхээр ажилладаг тул хангалтаар өгсөн элгэн шар гутал нь усанд нордог, ээлжийн гутал олгодоггүй гэж..", бусад алба хаагчдын хувьд "...хөдөлмөр хамгааллын хувцасны гутал чанарын шаардлага хангадаггүй, дуудлага ирсэн даруйд өмсөхөд түрүүний резин эдэлгээ даахгүй амархан урагдаж тасардаг, хангалтын хугацаандаа өгдөггүй учир хуучин гуталтайгаа ээлжилж өмсдөг.." гэх мэдээлэл өгч байсан ба усны гуталд хийсэн үзлэгээр эдгээр мэдээлэл бодитой болохыг тогтоож баримтжуулсан. Мөн амьсгалын бие даасан төхөөрөмж нь тус гал түймэр унтраах, аврах ангид нийт 26 ширхэг байгаагаас 25 нь ашиглах боломжтой ч засварлах боломжгүй байна. Томилгоот ээлжийн бүрэлдэхүүн тус төхөөрөмжийг дундаа хэрэглэдэг, ээлж солилцох үеэрээ хүлээлцдэг бөгөөд амьсгалын замын халдварт өвчин болон бусад төрлийн өвчлөл авах эрсдэлтэй байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар онцгой байдлын байгууллага алба хаагчдын хувцас хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, шаардлагатай бааз суурийг нэмэгдүүлэх, сайжруулахад зориулж 25 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг улсын төсөвт тусгахаар шийдвэрлэснийг дурдах нь зүйтэй.

Түүнчлэн томилгоот ээлж дуудлагаар ажилласны дараа авто машин, ашигласан техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг өөрсдөө цэвэрлэдэг байна. Тус ангийн алба хаагчдын ариун цэвэр, угаалгын өрөөтэй танилцахад өрөөний хэмжээ жижиг, цэвэр усыг түр хаасан, хувцас бусад хэрэглэлийг цэвэрлэдэг гэх хагас автомат 8 кг, 6.8 кг-н хүчин чадалтай 2 угаалгын машин байгаа боловч уг машинд хөдөлмөр хамгааллын хувцас хийхэд багтдаггүй, ажиллагаатай эсэх нь тодорхойгүй, өөрсдөө ажлын хувцсаа шалан дээр дэлгэж

зүлгэх байдлаар угааж цэвэрлэдэг байдалтай байсан.

8. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсэгт “Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид нийцсэн ..., хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг холбогдох талууд дагаж мөрдөх үүрэгтэй”, мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.6 дахь заалтад “ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх”, мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ”, мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй” гэж тус тус заасан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оноос мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан хөдөлмөрийн дотоод журмыг хүчингүй болгож, 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/38 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын харьяа хэлтэс, гал унтраах, аврах ангийн алба хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж, ажиллаж байна.

Хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцахад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт заасан “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагаа”-г нарийвчлан тусгаагүй байна.

Санал асуулгад оролцсон алба хаагчдын 22 хувь нь “ээлжийн амралтын хоног бага байдаг” гэж, 12 хувь нь “илүү цаг, томилолтын мөнгө олгодоггүй”, 16 хувь нь “ажлын байрны дарамт их байдаг”, мөн 16 хувь нь “ажиллах нөхцөл тааруу” гэж тус тус санал хүсэлт илэрхийлжээ. Ажиллах нөхцөл, ажлын байрын дарамт гэдэгт “ чиг үүрэгт хамаарахгүй ажил үүрэг тогтмол гүйцэтгэдэг, жагсаал цуглааны хамгаалалтад гарсан, ээлжид гарах үед олгодог хүнсний чанар муу, хүрэлцээгүй, галын голомтод ажиллаад ирсэн алба хаагчдад хордлого тайлах бүтээгдэхүүн олгодоггүй” зэрэг асуудлыг дурдаж байсан бол нэг алба хаагч дарга нарын жолооч хийдэг гэж санал илэрхийлснийг анхаарах нь зүйтэй.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, гал унтраах, аврах 10 дугаар ангийн дутуу орон тооны нөхөн хангалтыг нэн даруй хийж, алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийг холбогдох хууль, дүрмийн дагуу хангах. Тухайлбал, гал унтраах авто машины жолооч 9, гал сөнөөгч 16, нийт 27 алба хаагчийн асуудлыг шийдвэрлэх;
2. Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Гал унтраах 1 дүгээр зэрэглэлийн ангиудын хүний нөөцийн судалгааг улсын хэмжээнд хийж, дутуу байгаа гал унтраах чиг үүрэг бүхий албан хаагч, жолоочийн орон тооны нөхөн хангалтыг шийдвэрлэх талаар холбогдох шийдвэр гаргаж, үе шаттайгаар шийдвэрлэх;
3. Гал унтраах, аврах нэгдүгээр зэрэглэлийн ангийн алба хаагчдын цалингийн шатлал, онцгой албаны нэмэгдлийг нийслэл, орон нутаг, ажлын ачаалал,

албан үүрэг гүйцэтгэх эрсдэлд үндэслэн ялгамжтай байдлаар шинэчлэн тогтоох үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах;

4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Онцгой байдлын хэлтэс, ангиудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц, зөвлөлийг байгуулах, холбогдох албан тушаалтныг шинээр томилон ажиллуулахад шаардагдах зардлын тооцоог хийж, төсөвт тусгах арга хэмжээ авах;
5. Онцгой байдлын хэлтэс, аврах ангиудын бүтэц, орон тоонд тохирсон хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан, эмч, сэтгэл зүйчийн орон тоог шинээр бий болгож, холбогдох зардлын тооцоог хийж, төсөвт тусгах арга хэмжээ авах;
6. Онцгой байдлын хэлтэс, ангиудад 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчийн хүнсний нормыг Засгийн газрын 2017 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн "Цэргийн алба хаагчдын хувцас, хэрэглэл, хүнсний хангамжийн норм батлах тухай" 286 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсралтад заасан "Цэргийн алба хаагчийн хүнсний хангамжийн хоногийн норм"-д нийцүүлэн нэмэгдүүлэх;
7. Нийт алба хаагчдын унааны нөхөн төлбөрийг нийтийн тээврээр ажилдаа ирэх, буцахад хүрэлцэхүйц байхаар тооцож, санхүүжилтийг шийдвэрлэх;
8. Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, гал унтраах, аврах 10 дугаар ангийн нэр бүхий 12 алба хаагчийн албан үүрэг гүйцэтгэхэд шаардлагатай хамгаалах хувцас, хэрэгслийн хангалтыг нэн даруй олгож, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах;
9. Онцгой байдлын алба хаагчдын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын зориулалтын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн хангалт, эдэлгээний байдалд үзлэг хийж, дутуу хангалтыг нөхөн гүйцээх, хувцас хэрэгслийг зориулалтын бусаар ашиглах боломжгүй бөгөөд эдэлгээний хугацаа дуусаагүй боловч гашгаас хамгаалах хариу арга хэмжээний үед дахин ашиглах боломжгүй болсон хувцас, гуталтай алба хаагчдын судалгааг гаргаж хангалт зохион байгуулах, гал түймрийн авто машины жолооч нарыг үүрэг гүйцэтгэхэд тохиромжтой усны гутал, хувцсаар хангах;
10. Онцгой байдлын хэлтэс, агиудад алба хаагчид халуун усанд орох, хувцас, техник хэрэгслээ цэвэрлэх болон амрахад тохиромжтой өрөө, тасалгааг гаргаж шаардагдах техник, ариун цэврийн хэрэгслээр (хүчин чадал бүхий угаалгын машин, угаалгын нунтаг, саван, зүлгүүр гэх мэт) тохижуулан бэлтгэх, гал түймрийн дараа хордлого тайлах бүтээгдэхүүнээр хангах, эдгээрт шаардагдах зардлыг шийдвэрлэх;
11. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн найруулж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсгийг оруулах, алба хаагчдад Хүний эрхийн талаарх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 40 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД